

Số: 49/TB-TrT

Nghệ An, ngày 03 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: Số 2 Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lê nin, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá

Tài sản là 13 danh mục tài sản thanh lý có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản của Bệnh viện HNĐK Nghệ An và 350 danh mục tài sản thanh lý có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản của Bệnh viện HNĐK Nghệ An (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Giá khởi điểm (đồng)	Bước giá (đồng)	Giá tối thiểu phải trả (đồng)	Tiền hồ sơ (đồng)	Tiền đặt trước (đồng)
107.938.000	10.000.000	117.938.000	100.000	21.000.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, niêm yết thông báo đấu giá

- Thời gian niêm yết thông báo đấu giá: Từ ngày 04/03/2025 đến ngày 20/03/2025;

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/03/2025 đến ngày 14/03/2025 tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lê nin, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Liên hệ trực tiếp: Bà Trần Thùy Linh; SĐT 0858797568.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/03/2025 đến 17h ngày 18/03/2025.

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An. Địa chỉ: Số 2 Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước

- Thời gian: Từ ngày 04/03/2025 đến 17h ngày 18/03/2025.

- Tài khoản nộp tiền đặt trước:

Đơn vị hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

Tài khoản số: 55899999 tại NH Eximbank CN Vinh.

Nội dung: “Họ tên” + đấu giá tài sản của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

(Khoản tiền đặt trước được xác định bằng Báo “CÓ” trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS Nghệ An chậm nhất đến 17h ngày 18/03/2025).

7. Cách thức, thời gian nộp và tiếp nhận phiếu trả giá

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

- Thời hạn nhận phiếu trả giá của người tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính ngày 18/03/2025 (Buổi sáng từ 07h30p đến 12h; buổi chiều từ 13h30 đến 17h).

- Trường hợp nộp qua đường bưu chính: Thời hạn nhận phiếu trả giá muộn nhất đến 17h ngày 18/03/2025, căn cứ theo dấu ngày đến của bưu điện mà Trung tâm nhận được (*Bưu kiện bao gồm các giấy tờ sau: Chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ; Phong bì chứa phiếu trả giá*).

- Thời gian niêm phong miệng thùng phiếu 17h10' ngày 18/03/2025.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

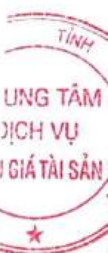
- Thời gian: 09h ngày 21/03/2025.

- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An, địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

9. Điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và các quy định khác có liên quan, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định và có đầy đủ các hồ sơ sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Trung tâm phát hành);
- Bản sao giấy tờ tùy thân (Căn cước; Căn cước công dân; Hộ chiếu;...)
- Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền (Nếu có)



- Chứng từ nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ theo đúng mức và đúng thời gian quy định tại thông báo này.

10. Phương thức, hình thức đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

11. Phiếu trả giá hợp lệ

- Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu điền đầy đủ thông tin; không bị tẩy xóa, không sử dụng bút mực bay màu; giá phải trả ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả.

- Người trúng đấu giá là người có Phiếu trả giá hợp lệ và có giá trả cao nhất đối với tài sản nêu trên.

Chi tiết xem tại Quy chế phiên đấu giá do Trung tâm ban hành.

Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An. Đấu giá viên bà Phạm Thị Văn Anh (ĐT: 094896366).

Nơi nhận:

- Công thông tin ĐGTS của Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp Nghệ An;
- Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An;
- Lưu VT.



Nguyễn Ngọc Minh



Số: 18/QĐ-TrT

Nghệ An, ngày 03 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế phiên đấu giá tài sản

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN**

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thanh lý tài sản công.

Căn cứ Quyết định số 3619/QĐ-BV ngày 03/12/2024 của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An về việc thanh lý tài sản.

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 133/2024/C1616-02 ngày 20/12/2024 của Chi nhánh Công ty CP thẩm định giá Vinacontrol tại Đà Nẵng

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 133/2024/C1616-01 ngày 20/12/2024 của Chi nhánh Công ty CP thẩm định giá Vinacontrol tại Đà Nẵng

Căn cứ Thông báo số 450/BV-TCKT ngày 07/02/2025 của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thanh lý;

Căn cứ Thông báo số 544/TB-BV ngày 19/02/2025 của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An về việc Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 18/2025/HĐ.DG ngày 03/03/2025 ký kết giữa Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế đấu giá Tài sản là 13 danh mục tài sản thanh lý có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản của Bệnh viện HNĐK Nghệ An và 350 danh mục tài sản thanh lý có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản của Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An; khách hàng đăng ký tham gia đấu giá; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (b/c);
- Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Minh

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-ĐGTS ngày 03/03/2025 của
Giám đốc Trung tâm DVĐGTS trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng cho việc đấu giá Tài sản là 13 danh mục tài sản thanh lý có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản của Bệnh viện HNĐK Nghệ An và 350 danh mục tài sản thanh lý có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản của Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản đấu giá: Tài sản là 13 danh mục tài sản thanh lý có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản của Bệnh viện HNĐK Nghệ An và 350 danh mục tài sản thanh lý có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản của Bệnh viện HNĐK Nghệ An.
2. Căn cứ pháp lý: Căn cứ Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thanh lý tài sản công. Căn cứ Quyết định số 3619/QĐ-BV ngày 03/12/2024 của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An về việc thanh lý tài sản.
3. Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, địa chỉ: Km5, Đại lộ Lê nin, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày **12/03/2025 đến ngày 14/03/2025**.

2. Địa điểm: Tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lê nin, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Liên hệ trực tiếp: Bà Trần Thùy Linh; SĐT 0858797568.

Điều 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày **04/03/2025 đến 17h ngày 18/03/2025**.

2. Hồ sơ đấu giá phải đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 10 Quy chế này.

3. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; địa chỉ: Số 02 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 6. Giá khởi điểm; bước giá; tiền hồ sơ tham gia đấu giá

- Giá khởi điểm: 107.938.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bảy triệu, chín trăm ba mươi tám nghìn đồng). Các chi phí khác do người mua chịu.

- Cơ sở xác định giá khởi điểm: Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 133/2024/C1616-02 ngày 20/12/2024 của Chi nhánh Công ty CP thẩm định giá Vinacontrol tại Đà Nẵng; Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 133/2024/C1616-01 ngày 20/12/2024 của Chi nhánh Công ty CP thẩm định giá Vinacontrol tại Đà Nẵng.

- Tiền đặt trước: 21.000.000 đồng (Hai mươi một triệu đồng).

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

- Bước giá: 10.000.000 đồng/vòng đấu giá (Mười triệu đồng/vòng đấu giá).

Điều 7. Thu nộp và xử lý tiền đặt trước

1. Ngày giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày **04/03/2025 đến 17h ngày 18/03/2025**.

2. Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm:

Đơn vị hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

Tài khoản số: 55899999 tại NH Eximbank CN Vinh.

Nội dung: "Họ tên" + đấu giá tài sản của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo

thông báo của Trung tâm hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 điều này (không tính lãi suất; trường hợp khách hàng lựa chọn hình thức trả tiền đặt trước bằng chuyển khoản, khách hàng phải chịu tiền phí chuyển khoản).

4. Những trường hợp không được trả lại tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định bao gồm:

- + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùn giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;”.

- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

5. Trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá thì tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá. Khi người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá thì khoản tiền này được chuyển thành tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng.

6. Tiền đặt trước của các khách hàng không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản thuộc về Đơn vị có tài sản. Trung tâm sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất các thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ

tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An tại trụ sở của Trung tâm. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày **04/03/2025 đến 17h ngày 18/03/2025**.

2. Những người không thuộc các đối tượng sau được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản, thành viên Hội đồng đấu giá thực hiện buổi đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội đồng đấu giá và của đấu giá viên điều hành buổi đấu giá; người trực tiếp xác định giá khởi điểm; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp xác định giá khởi điểm;

- Người có thẩm quyền ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quy định tại điểm này;

Điều 9. Thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản

1. Trung tâm sử dụng các kênh truyền thông để quảng cáo, khai thác nhu cầu của khách hàng.

2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An niêm yết việc đấu giá tài sản, quy chế phiên đấu giá tài sản tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An;

Thời gian niêm yết: Từ ngày **04/03/2025 đến ngày 20/03/2025**.

Điều 10. Điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký theo quy định pháp luật; đã nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và có đầy đủ các hồ sơ sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Trung tâm phát hành);
- Bản sao giấy tờ tùy thân (Căn cước; Căn cước công dân; Hộ chiếu,...)
- Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Chứng từ nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ theo đúng mức và đúng thời gian quy định tại quy chế này.

Điều 11. Hình thức, phương thức đấu giá; thời hạn nhận phiếu trả giá; thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá tài sản

1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

2. Thời hạn nhận phiếu trả giá của người tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính ngày **18/03/2025** (Buổi sáng từ **07h30p đến 12h**; buổi chiều từ **13h30 đến 17h**).

3. Thời gian tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): **09h ngày**

21/03/2025.

4. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: Số 02, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh, Nghệ An.

Điều 12. Quy trình bỏ Phong bì chứa Phiếu trả giá vào Thùng phiếu

1. Người tham gia đấu giá điền đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi giá muốn đấu giá vào Phiếu trả giá (Phiếu trả giá do Trung tâm phát hành, có đóng dấu của Trung tâm, được phát hành trong bộ hồ sơ mời tham gia đấu giá) gồm giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên (Nếu là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu).

- Người tham gia đấu giá điền thông tin người gửi (Tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá) vào mặt trước của Phong bì trả giá.

- **Niêm phong Phong bì trả giá:** Khách hàng bỏ vào Phong bì chứa Phiếu trả giá đã được điền đầy đủ thông tin, đã ghi giá đấu giá. Dán kín các mép phong bì, niêm phong, ký vào các mép phong bì.

2. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp cho Trung tâm.

* Trường hợp nộp phiếu trả giá trực tiếp: Người đăng ký đấu giá đến tại địa điểm đặt Thùng phiếu để bỏ Phong bì chứa Phiếu trả giá:

- Đăng ký với Trung tâm để làm thủ tục bỏ Phong bì chứa Phiếu trả giá;
- Trình phiếu thu tiền đặt trước;
- Trung tâm kiểm tra niêm phong của Phong bì chứa phiếu trả giá;
- Người đăng ký đấu giá tự tay mình bỏ Phong bì chứa phiếu trả giá đã được niêm phong (sau khi được kiểm tra) vào Thùng phiếu;
- Người đăng ký đấu giá ký xác nhận đã nộp Phong bì trả giá.

* Trường hợp nộp qua đường bưu chính: Thời hạn nhận phiếu trả giá muộn nhất đến **17h ngày 18/03/2025**, căn cứ theo dấu ngày đến của bưu điện mà Trung tâm nhận được (*Bưu kiện bao gồm các giấy tờ sau: Chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ; Phong bì chứa phiếu trả giá*).

Điều 13. Trình tự công bố giá

1. Điểm danh những người đủ điều kiện tham gia buổi công bố giá để vào Hội trường đấu giá. Người đăng ký đấu giá khi điểm danh phải xuất trình CCCD và giấy tờ hợp lệ thay thế; phiếu nộp tiền mua hồ sơ mời đấu giá, tiền đặt trước (bản gốc) để kiểm tra. Nếu là người được uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định;

2. Trung tâm giới thiệu thành viên tham dự buổi công bố giá, người điều hành buổi công bố giá và thành viên Tổ giúp việc;

3. Đấu giá viên phổ biến Quy chế đấu giá tài sản và Nội quy Phòng đấu giá;

4. Trung tâm, Đại diện người có tài sản giải đáp thắc mắc (nếu có) của



người tham gia đấu giá;

5. Đấu giá viên điểm danh danh sách khách hàng đăng ký tham gia bỏ phiếu trả giá theo hồ sơ ghi nhận;

6. Mở niêm phong Thùng phiếu: Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời đại diện Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và ít nhất 01 người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của Thùng phiếu; Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

7. Bóc niêm phong các Phong bì chứa phiếu trả giá: Đấu giá viên điều hành mời đại diện Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và ít nhất 01 người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng Phong bì đựng Phiếu trả giá; tiến hành bóc từng Phong bì đựng Phiếu trả giá gián tiếp trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá; công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, công bố phiếu có giá trả giá cao nhất; công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Điều 14. Xác định người trúng đấu giá

- Trường hợp chỉ có 01 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ thì phiên đấu giá được xem là không thành.

- Người trúng đấu giá là người có giá trả hợp lệ và trả giá cao nhất.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau chưa xác định được người trúng đấu giá thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người đó theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 15. Xử lý các tình huống trong buổi công bố giá

1. Rút lại giá đã trả; Từ chối kết quả trúng đấu giá

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục bằng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề.

- Trường hợp sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả

của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Người rút lại giá đã trả, từ chối kết quả trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước.

2. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá:

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 16. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản

1. Kết quả đấu giá tài sản được ghi nhận tại biên bản đấu giá là căn cứ để Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá được ký kết trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nhận được kết quả đấu giá tài sản do Trung tâm đấu giá tài sản Nghệ An chuyển. Trường hợp người trúng đấu giá không tiến hành ký kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá trong thời hạn nêu trên thì coi như người trúng đấu giá từ chối mua tài sản trúng đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 17. Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp đấu giá thành

1. Thời hạn thanh toán: Người trúng đấu giá nộp tiền theo yêu cầu của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An được nêu trong Hợp đồng mua bán tài sản.

Trường hợp quá thời hạn đã ký kết trong Hợp đồng mua bán tài sản thì sẽ bị hủy kết quả đấu giá, tiền đặt trước sẽ bị tịch thu xử lý theo quy định của Pháp luật.

2. Địa điểm thanh toán: Người trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản vào tài khoản theo hướng dẫn của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Điều 18. Thời hạn, địa điểm giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá

1. Thời hạn giao tài sản: Theo Hợp đồng mua bán tài sản giữa Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và người trúng đấu giá.

2. Phương thức giao tài sản: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An bàn giao trực tiếp cho người trúng đấu giá, có biên bản giao nhận giữa 2 bên.

3. Địa điểm giao tài sản: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Địa chỉ:

Km số 5 đại lộ Lê Nin, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 19. Một số quy định khác

Những người vi phạm quy chế phiên đấu giá như đã nói trên, ngoài việc bị tịch thu tiền đặt trước và bị xử lý theo quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, đồng thời không được tham gia đăng ký đấu giá nếu như phiên đấu giá đó được tổ chức lại.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của Trung tâm và cá nhân có liên quan

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện việc thông báo, niêm yết thông tin đấu giá;
2. Hướng dẫn các nội dung, thủ tục, trình tự đấu giá cho người đăng ký đấu giá có nhu cầu tham gia đấu giá.
3. Cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu sau phiên đấu giá để Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Điều 21. Điều khoản thi hành

Cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế đấu giá tài sản này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Trung tâm để được xem xét, giải quyết./.

Người đến đăng ký tham gia đấu giá cần nghiên cứu kỹ quy định này để thuận lợi cho việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá./.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Minh